



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

معيار بخصوص ضوابط وإجراءات إنشاء صندوق التأمين التكافلي

STANDARD RE CONTROLS AND PROCEDURES FOR
ESTABLISHING TAKAFUL INSURANCE FUND

جدول المحتويات TABLE OF CONTENTS				
Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Article (1)	Introduction	3	مقدمة	المادة (1)
Article (2)	Objective	4	الهدف	المادة (2)
Article (3)	Scope of Applicability	4	نطاق التطبيق	المادة (3)
Article (4)	Definitions	5	التعريفات	المادة (4)
Article (5)	Establishment of a Takaful Insurance Fund	10	إنشاء صندوق التأمين التكافلي	المادة (5)
Article (6)	Board of Trustees of the Takaful Insurance Fund	13	مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي	المادة (6)
Article (7)	Duties of the Board of Trustees of the Takaful Insurance Fund	16	مهام مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي	المادة (7)
Article (8)	Legal Representation for the Takaful Insurance Fund	18	التمثيل القانوني لصندوق التأمين التكافلي	المادة (8)
Article (9)	Terms and Conditions for the Takaful Insurance Fund	18	الشروط والأحكام الخاصة بصندوق التأمين التكافلي	المادة (9)
Article (10)	Assignment of Accounts in Takaful Insurance	21	نقل الحسابات في التأمين التكافلي	المادة (10)
Article (11)	Interpretation of Standard	22	تفسير المعيار	المادة (11)
Article (12)	Compliance with the Standard	22	الامتثال لمتطلبات المعيار	المادة (12)

Article (1) Introduction

1.1 The Central Bank seeks to enhance the development of Takaful Insurance and ensure that its operations are carried out efficiently and effectively. The Standard relates to the controls and procedures for the establishment of Takaful Insurance Fund ("the Standard") has been issued pursuant to the powers granted to the Central Bank under Federal Decree-Law No. (6) of 2025 regarding Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business ("the Central Bank Law").

1.2 The Company that is licensed to conduct Takaful Insurance business and activities in accordance with the principles and provisions of Islamic Shari'ah ("the Company") must operate in accordance with the controls and procedures stipulated in this Standard, and the Company ensures its compliance with the requirements stipulated in the Central Bank Law, regulations, standards, resolutions and guidelines issued by the Central Bank and the Higher Shari'ah Authority ("the HSA").

1.3 Where this Standard includes a requirement to provide information, to take certain measures, or to address certain items listed as a minimum, the Central Bank may impose further requirements, over and above the requirements provided in the relevant article.

المادة (1) مقدمة

1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز تطوير التأمين التكافلي والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفاء وفعال. وقد تم إصدار هذا المعيار بخصوص ضوابط وإجراءات إنشاء صندوق التأمين التكافلي ("المعيار") عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين ("قانون المصرف المركزي").

2.1 يجب على الشركة المرخصة التي تمارس أنشطة التأمين التكافلي وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ("الشركة") أن تعمل وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المعيار وأن تتأكد من التزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي والأنظمة والمعايير والقرارات والمبادئ التوجيهية التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة").

3.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود محددة، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

Article (2) Objective

- 2.1 The objective of this Standard is to set a minimum level of controls and procedures for establishing a Takaful Insurance Fund, with an independent legal personality distinct from the Company, for its operations to be conducted in an efficient and effective manner.

- 2.2 This Standard elaborates on the Shari'ah and supervisory expectations of the Central Bank with respect to controls for establishing and managing the Takaful Insurance Fund.

المادة (2) الهدف

- 1.2 يهدف هذا المعيار إلى وضع الحد الأدنى من الضوابط والإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق تأمين تكافلي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركة، وتسيير عملياته على نحو كفء وفعال.

- 2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي المتعلقة بالجوانب الشرعية والرقابية فيما يتعلق بضوابط إنشاء وإدارة صندوق التأمين التكافلي.

Article (3) Scope of Applicability

- 3.1 This Standard applies to all incorporated Insurance Companies under the provisions of the laws in force in the United Arab Emirates ("the UAE") to conduct Takaful Insurance business and applies to foreign Takaful Insurance Companies that have obtained a license to conduct activities in the UAE, including Insurance Companies that house Takaful Insurance Windows in regards to Takaful insurance activities.

- 3.2 This Standard must be read in conjunction with the standards and resolutions issued by the Central Bank and the HSA and notified to Takaful Insurance Companies.

المادة (3) نطاق التطبيق

- 1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين المؤسسية أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الدولة")، لممارسة أعمال التأمين التكافلي وشركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على ترخيص لممارسة أعمال التأمين التكافلي في الدولة بما في ذلك شركات التأمين التي لديها نوافذ تأمين تكافلي وذلك فيما يخص أعمال التأمين التكافلي.

- 2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة، وتُخطر بها شركات التأمين التكافلي.

Article (4) Definitions

For the purpose of this Standard, the following words and phrases shall have the meanings stated below:

- a. **Wakala Fee:** A financial amount stipulated or a percentage derived from a known financial amount, which is:
- paid to the Company in consideration of the management of the Takaful Insurance Fund and investing its assets, or
 - paid to the Company in consideration of investing Contributions for the benefit of the Participants in insurance of persons and fund accumulation (family Takaful insurance).
- b. **Contribution:** the amount that:
- is fully paid by a Participant on the basis of donation (“Tabaru”) to the Takaful Insurance Fund for property and liability insurance, or
 - part of it is paid by a Participant to the Takaful Insurance Fund on the basis of donation, and the remaining part is paid to the Participants’ Investment Account on the basis of Wakala Bi Al-Istithmar, for the insurance of persons and fund accumulation.
- c. **Re-takaful Insurance:** An agreement pursuant to which the Company participates in the Re-takaful Insurance Fund on behalf of the Takaful Insurance Fund by contributing a portion of the Contribution as a donation to the Re-

المادة (4) التعريفات

تحقيقاً لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

- أ. **أجرة الوكالة:** هي مبلغ مالي أو نسبة معلومة من مبلغ مالي معلوم:
- وتدفع إلى الشركة مقابل إدارتها صندوق التأمين التكافلي واستثمار موجوداته، أو
 - ب. تدفع إلى الشركة مقابل استثمار الاشتراكات لصالح المشتركين في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال (التأمين التكافلي العائلي).
- ب. **الاشتراك:** هو المبلغ الذي:
- أ. يدفعه المشترك على أساس التبرع به كاملاً إلى صندوق التأمين التكافلي في تأمين الممتلكات والمسؤوليات، أو
 - ب. يدفع المشترك جزءاً منه إلى صندوق التأمين التكافلي على أساس التبرع، ويدفع الجزء الآخر إلى حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين على أساس الوكالة بالاستثمار، وذلك في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال.
- ج. **إعادة التأمين التكافلي:** هي اتفاقية يتم من خلالها اشتراك الشركة في صندوق إعادة التأمين التكافلي نيابة عن صندوق التأمين التكافلي، وذلك بدفعها حصة من اشتراكات صندوق التأمين التكافلي تبرعاً بها لصالح

- takaful Insurance Fund to address certain risks. صندوق إعادة التأمين التكافلي لمواجهة مخاطر مُحددة.
- d. **Takaful Insurance:** A scheme intended to achieve solidarity and cooperation among a group of participants to address certain risks, whereas each participant makes a contribution to the Takaful Insurance Fund, based on the concept of “Tabaru”. Such Fund bears the responsibility of paying compensation to those entitled to it in the event that specific risks materialize. **د. التأمين التكافلي:** هو نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشاركين لمواجهة مخاطر مُحددة، حيث يُساهم كل مُشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر مُحددة.
- e. **Shareholders' Account:** An account that represents the assets and liabilities of the Company. **ه. حساب المساهمين:** هو الحساب الذي يمثل موجودات ومطلوبات الشركة.
- f. **The Participants' Investment Account:** An account in which the portion of the Contribution allocated for investment under insurance for persons and fund accumulation, is invested to generate financial returns. This account is managed in accordance with the investment agency (“Wakala Bi Al-Istithmar”) Contract concluded between the Company and the Participant. **و. حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين:** هو الحساب الذي يُستثمر فيه الجزء المخصص للاستثمار من الاشتراك في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال لتحقيق عوائد مالية ويدار الحساب وفق صيغة عقد الوكالة بالاستثمار المنعقدة بين الشركة والمشارك.
- g. **Takaful Insurance Company:** An Insurance Company that carries on insurance business and activities in accordance with the rules and principles of Islamic Shari`ah, and the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof. **ز. شركة التأمين التكافلي:** هي شركة تأمين تُمارس أعمال وأنشطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وقانون المصرف المركزي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

- h. **Company:** refers to the Takaful Insurance Company, the Re-takaful Insurance Company, the insurance company that houses a Takaful Insurance window, and the reinsurance company that houses a Takaful Insurance window.
- ح. **الشركة:** هي شركة التأمين التكافلي أو شركة إعادة التأمين التكافلي أو شركة التأمين التي لديها نافذة التأمين التكافلي أو شركة إعادة التأمين التي لديها نافذة التأمين التكافلي.
- i. **Takaful Insurance Fund (“the Fund”):** A Fund that is established by a Company. The Fund has a legal personality and financial liability independent from the Company that established it, and owns the paid Contribution donated by Participants with the aim of achieving solidarity among themselves against certain risks.
- ط. **صندوق التأمين التكافلي (“الصندوق”):** هو صندوق يتم إنشاؤه من قبل الشركة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركة المؤسسة له، ويملك ما يدفع إليه من الاشتراكات التي يتبرع بها المشتركون بهدف تحقيق التكافل فيما بينهم لمواجهة مخاطر محددة.
- j. **Wakala Contract:** A contract whereby:
- ي. **عقد الوكالة:** هو العقد الذي من خلاله:
- a. Takaful Insurance Fund (“the principal”) appoints the Company (“the Agent”) to manage the Takaful Insurance Fund in accordance with the Fund Charter and relevant regulations and standards, in consideration of a Wakala Fee; and/or
- أ. يعين صندوق التأمين التكافلي (“الموكل”) الشركة (“الوكيل”) للقيام بإدارة صندوق التأمين التكافلي وفق لائحة الصندوق والأنظمة والمعايير ذات العلاقة، وذلك مقابل أجر الوكالة. و/ أو
- b. Participant (“the principal”) appoints the Company (“the Agent”) to manage the Participants’ Investment Account in accordance with the policies and relevant regulations and standards, in consideration of a Wakala Fee.
- ب. يعين المشترك (“الموكل”) الشركة (“الوكيل”) للقيام بإدارة حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين وفق السياسات والأنظمة والمعايير ذات العلاقة، وذلك مقابل أجر الوكالة.
- k. **Charter of the Takaful Insurance Fund (“the Fund Charter”):** A document that governs the duties and responsibilities of the Takaful Insurance Fund in accordance with the Central Bank Law, this Standard, and other
- ك. **لائحة صندوق التأمين التكافلي (“لائحة الصندوق”):** هو المستند الذي ينظم مهام ومسؤوليات صندوق التأمين التكافلي بما يتوافق مع قانون المصرف المركزي وهذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات العلاقة.

relevant regulations, standards, and resolutions.

- ل. **الفائض التأميني:** هو ما يتبقى في صندوق التأمين التكافلي في نهاية السنة المالية من إجمالي الاشتراكات وعوائد استثمارها وأية إيرادات أخرى، بعد سداد الصندوق التزاماته المالية.
- ل. **Insurance Surplus (“Surplus”):** Amounts remaining in the Takaful Insurance Fund at the end of the financial year, from the total Contributions, investment return and any other revenues, after the settlement of all the Fund’s financial obligations.
- م. **لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (“اللجنة”):** هي لجنة مشكلة من قبل الشركة تتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تقوم بالرقابة المستقلة على المعاملات والأنشطة والمنتجات التي تقدمها أو تديرها الشركة، والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها وموائيق عملها.
- م. **Internal Shari’ah Supervision Committee (“ISSC”):** A committee formed by the Company, comprising of scholars specialized in Islamic financial transactions, which independently supervises transactions, activities, and products that are offered and managed by the Company and ensure its compliance with Islamic Shari’ah provisions in all its objectives, activities, operations, and code of conduct.
- ن. **مجلس الإدارة:** هو مجلس إدارة الشركة.
- ن. **Board:** Company’s board of directors.
- س. **مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي (“مجلس الأمناء”):** هو مجلس يشكل من قبل الشركة لتمثيل وحماية مصالح صندوق التأمين التكافلي.
- س. **Board of Trustees of the Takaful Insurance Fund (“Board of Trustees”):** A committee formed by a Company to represent and protect the interests of Takaful Insurance Fund.
- ع. **المستفيد:** هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي اكتسب الحقوق المنصوص عليها في وثيقة التأمين التكافلي ابتداءً أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية، ويكون ذلك وفق شروط وأحكام وثيقة التأمين التكافلي.
- ع. **Beneficiary:** A natural person or a juridical person who initially acquired the rights stipulated in the Takaful Insurance Policy or to whom these rights were legally transferred in accordance with the terms and conditions of the Takaful Insurance Policy.

- ف. **المشارك:** هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي:
- donated the Contribution to the Takaful Insurance Fund and as such becomes a beneficiary of the Fund (unless it specifies another beneficiary); or
 - invested its money in a Participants' Investment Account.
- أ. تبرع بالاشتراك لصندوق التأمين التكافلي ويكون بذلك مستفيداً من الصندوق ما لم يحدد مستفيداً آخر، أو
- ب. استثمر أمواله في حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين.
- ص. **المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- ق. **نافذة التأمين التكافلي ("النافذة"):** تشير إلى أنشطة التأمين التكافلي المرخصة التي تمارسها شركات التأمين سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بناء على المتطلبات الرقابية المنصوص عليها في نظام بشأن التأمين التكافلي والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي.
- ر. **الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة"):** هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات الواردة في قانون المصرف المركزي.
- ش. **وثيقة عضوية الاشتراك:** هي الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة للتأمين التكافلي التي تحدد علاقة المشاركين بالصندوق، والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه.
- ت. **وثيقة التأمين التكافلي:** هي العقد المبرم بين الشركة (ممثلاً لصندوق التأمين التكافلي)
- q. **Participant:** A natural person or a juridical person who:
- a. donated the Contribution to the Takaful Insurance Fund and as such becomes a beneficiary of the Fund (unless it specifies another beneficiary); or
- b. invested its money in a Participants' Investment Account.
- r. **Central Bank:** The Central Bank of the United Arab Emirates.
- s. **Takaful Insurance Window ("the Window"):** It refers to the licensed Takaful Insurance activities that are conducted by Insurance Companies whether for their account or for the account of others or in partnership with third parties based on the regulatory requirements stated in the regulation regarding Takaful Insurance and other standards issued by the Central Bank.
- t. **Higher Shari'ah Authority ("the HSA"):** A body that exercises the mandates and authorities pursuant to the Central Bank Law.
- u. **Participation Membership Policy:** A policy containing the key rules and principles of Takaful Insurance that determines the relationship of the Fund with Participants, which should be agreed on by the Participant upon subscription.
- v. **Takaful Insurance Policy:** The contract concluded between the Company (being

the representative of the Takaful Insurance Fund) and the Participant which contains the insurance terms, and the rights and obligations of the contractual parties or Beneficiaries of the Takaful insurance. The annexes attached to this document are considered part of it.

والمشترك والمتضمنة شروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو المستفيدين من التأمين التكافلي وتعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها.

Article (5)

Establishment of a Takaful Insurance Fund

- 5.1 The Company must establish a Takaful Insurance Fund with an independent legal personality and financial liability distinct from the Company and must be registered with the Central Bank.

- 5.2 The Company must ensure that there is a governing document for the Fund, referred to as the “Fund Charter”, specifying its responsibilities, contractual relationships, terms and conditions that govern insurance and investment operations. The Company must manage the Fund in accordance with the Fund Charter and in accordance with applicable regulations, standards and resolutions. The Fund Charter must be approved by the Board and the Internal Shari’ah Supervision Committee (“ISSC”). The Fund Charter and any amendment must be approved by the Central Bank and the HSA prior to their implementation.

المادة (5)

إنشاء صندوق التأمين التكافلي

- 1.5 يجب على الشركة إنشاء صندوق التأمين التكافلي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركة ويتم تسجيله لدى المصرف المركزي.

- 2.5 يجب أن تتأكد الشركة من أن للصندوق نظام أساسي يسمى ("لائحة الصندوق") يُحدد كل مسؤولياته وعلاقاته التعاقدية والشروط والأحكام المنظمة للعمليات التأمينية والعمليات الاستثمارية. وتقوم الشركة بإدارة الصندوق وفقاً لللائحة الصندوق ووفقاً للأنظمة والمعايير والقرارات السارية. ويجب أن يتم اعتماد اللائحة من قبل مجلس الإدارة ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة"). كما يجب اعتماد لائحة الصندوق وأي تعديل عليها من قبل المصرف المركزي والهيئة قبل البدء بتطبيقها.

- 3.5 يجب أن ينص في لائحة الصندوق على أن الهدف من إنشاء الصندوق هو إيداع الاشتراكات فيه ليتحمل أي تعويضات أو منافع بموجب أحكام وثائق التأمين التكافلي. ويتم ذلك من خلال الشركة المسؤولة عن استقطاب وإدارة واستثمار الاشتراكات، وفق الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الصندوق وبشروط ووثائق التأمين التكافلي والأنظمة والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة.
- 5.3 The Fund Charter must stipulate that the purpose of establishing the Fund is to deposit the Contribution in it and to be liable for any compensation or benefits under the provisions of Takaful Insurance Policies. This shall be carried out through the Company that is responsible for procuring, managing, and investing the Contributions, in accordance with the rights and obligations outlined in the terms and conditions of the Takaful insurance policies, the Fund Charter, and the regulations, standards, and resolutions issued by the Central Bank and the HSA.
- 4.5 يجب أن تكون لائحة الصندوق منفصلة عن النظام الأساسي للشركة.
- 5.4 The Fund Charter must be separate from the Company's articles of association.
- 5.5 يجب أن ينص في لائحة الصندوق أنه يملك موجوداته ويكون مسؤولاً عن مطلوباته، وأن يكون له مركز مالي مستقل يفصح عنه ضمن البيانات المالية للشركة.
- 5.5 The Fund Charter shall state that it owns its assets and is responsible for its liabilities. The Fund must have an independent financial position that is disclosed in the Company's financial statements.
- 6.5 يجب أن تنص لائحة الصندوق على أن المشتركين، خلال مدة اشتراكهم، هم المستفيدون من الصندوق حسب الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الصندوق ووثيقة التأمين التكافلي، ما لم يحدد المشترك أو القوانين ذات الصلة مستفيداً غير المشترك. ولا يجوز أن تستفيد الشركة من الصندوق إلا فيما تستحقه من أجره الوكالة وذلك وفق العقود المبرمة مع الصندوق والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة.
- 6.5 The Fund Charter must stipulate that Participants, during their subscription period, are Beneficiaries of the Fund according to the rights and obligations stipulated in the Fund Charter and the Takaful Insurance Policy, unless the Participant or applicable laws specify a Beneficiary other than the Participant. The Company should not benefit from the Fund except the Wakala Fee that it is entitled to in accordance with concluded contracts with the Fund, and relevant regulations, standards and resolutions.

- 5.7 The Fund Charter must stipulate the terms and conditions for participating in the Fund, and further stipulate the criteria that determine the Beneficiaries of the Fund, with reference to the terms and conditions for compensation and/or benefits and other related matters.
- 7.5 يجب أن تنص لائحة الصندوق على الشروط والأحكام الخاصة بالاشتراك في الصندوق وعلى المعايير التي تحدد المستفيدين من الصندوق، مع الإشارة إلى الشروط والأحكام الخاصة بالتعويضات و/أو المنافع وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
- 5.8 The Fund Charter must stipulate that the Fund has the legal capacity to enter into contract with the Company in the interest of the Beneficiaries if required to do so. This arrangement must be in accordance with this Standard, and relevant regulations, standards and resolutions. The Company shall represent the Fund before other relevant stakeholders.
- 8.5 يجب أن تنص لائحة الصندوق على أن الصندوق له أهلية التعاقد مع الشركة حسب الحاجة وبما يحقق المصلحة للمستفيدين، وبما يتوافق مع هذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة، وتكون الشركة هي الممثلة للصندوق أمام الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
- 5.9 The Fund Charter must stipulate that in the event of liquidation, the Fund's assets will be distributed to the Beneficiaries at the time of liquidation, after discharging all obligations and paying all expenses in accordance with this Standard, and relevant regulations, standards, and resolutions.
- 9.5 يجب أن تنص لائحة الصندوق على أنه في حال التصفية فإن موجودات الصندوق تصرف لصالح المستفيدين وقت التصفية بعد سداد كل الالتزامات والمصروفات وفق هذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة.
- 5.10 The Fund Charter must stipulate that the specified period for the Takaful Insurance Fund is one hundred years (100) from the date of its establishment, and this period is automatically renewed for similar periods.
- 10.5 يجب أن تنص لائحة الصندوق على أن المدة المحددة لصندوق التأمين التكافلي هي (100) مائة سنة ميلادية من تاريخ إنشائه، وتجدد هذه المدة تلقائياً لمدد مماثلة.

- 5.11** As for existing Companies licensed to conduct two types of Takaful insurance, these Companies must establish a Fund for each type, and ensure complete separation between the first type (insurance of persons and fund accumulation operations) and the second type (property and liability insurance). Companies must completely separate the two types of Takaful insurance, in terms of technical and financial aspects. The funds available in each Takaful Insurance Fund must be allocated to meet the Fund's liabilities and its management expenses.
- 11.5** بالنسبة للشركات القائمة والمرخصة لمزاولة نوعين من التأمين التكافلي، فإنه يجب عليها إنشاء صندوق لكل نوع، والتأكد من الفصل التام بين النوع الأول الخاص بعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين النوع الثاني الخاص بعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. ويجب على الشركات أن تفصل بشكل كامل بين نوعي التأمين التكافلي، من حيث الجوانب الفنية والمالية. ويتم تخصيص الأموال المتاحة في كل صندوق تأمين تكافلي لتلبية التزامات الصندوق ونفقات إدارته.
- 5.12** The Company must update its articles of association in accordance with the requirements of the Central Bank Law, this Standard, and relevant regulations, standards, and resolutions.
- 12.5** يجب على الشركة تحديث نظامها الأساسي بما يتوافق مع متطلبات قانون المصرف المركزي وهذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة.
- 5.13** The Company's articles of association must stipulate the contractual relationship between the Company and the Fund, in accordance with the relevant regulations, standards and resolutions issued by the Central Bank and the HSA.
- 13.5** يجب أن ينص النظام الأساسي للشركة على العلاقات التعاقدية بين الشركة والصندوق وفق الوارد في الأنظمة والمعايير والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي والهيئة.

Article (6)

Board of Trustees of the Takaful Insurance Fund

- 6.1** The Company may form a Board of Trustees. The Board must inform the Central Bank of the composition, the names, and qualifications of the Board of Trustees. In the case where the Company offers both types of insurance (insurance of persons and fund accumulation operations and the property and liability

المادة (6)

مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي

- 1.6** يجوز للشركة تشكيل مجلس أمناء، ويجب على مجلس الإدارة إعلام المصرف المركزي بالتنشكيل وبأسماء ومؤهلات أعضاء مجلس الأمناء. وفي حال كانت الشركة تمارس نوعي التأمين (تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمين

insurance), each Fund must have a separate Board of Trustees. الممتلكات والمسؤوليات)، فيكون لكل صندوق مجلس أمناء منفصل.

- 2.6 يجوز لعضو مجلس الأمناء أن يشغل العضوية في مجلس أمناء صندوق تأمين تكافلي واحد فقط، واستثناءً من ذلك يجوز شغل العضوية في مجلسي أمناء كحد أقصى، وذلك عند ممارسة الشركة لنوعي التأمين (تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسؤوليات)، أو عند شغل عضوية صندوقين تابعين لشركتين من نفس المجموعة.
- 6.2 A member of the Board of Trustees may serve as a member of the Board of Trustees for one Takaful Insurance Fund only. By way of exception, membership in up to two Boards of Trustees; as a maximum, shall be permitted where the company conducts both types of insurance business (insurance of persons and fund accumulation operations and the property and liability insurance), or where the member serves on the Boards of Trustees of two funds affiliated with two companies under the same group.

- 3.6 يجب أن يعمل مجلس الأمناء على حماية مصالح صندوق التأمين التكافلي بما يتوافق مع هذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة.
- 6.3 The Board of Trustees must strive to protect the interests of the Takaful Insurance Fund in accordance with this Standard, and other relevant regulations, standards and resolutions.

- 4.6 يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الأمناء خمسة (5)، وأن يتم تشكيل مجلس الأمناء على النحو الآتي:
- 6.4 The number of members of the Board of Trustees must be five (5) members. The composition of the Board of Trustees must be as follows:

- Two independent, non-executive members of the Board,
 - A Member of the ISSC, and
 - Two representatives representing Participants in accordance with this Standard, and relevant regulations, standards and resolutions.
- أ. عضوان مستقلان غير تنفيذيين من مجلس الإدارة،
ب. عضو من اللجنة،
ج. وعضوان ممثلان للمشاركين وفق المعايير المحددة في هذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة.

Provisions (a) and (b) of Article (6.4) do not require the appointment of new members to the Board or the ISSC. ولا يترتب على (أ) و (ب) من المادة (4.6) من هذا المعيار تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة أو اللجنة، بل يتم توسيع نطاق عمل

- Instead, the scope of duties of the relevant members shall be expanded to allow them to serve on the Board of Trustees in addition to their existing responsibilities.
- الأعضاء المذكورين للقيام بالأعمال الخاصة بمجلس الأمناء إضافة لمهامهم الأصلية.
- 6.5 The Board must appoint the Chairman of the Board of Trustees from the independent, non-executive members.
- 5.6 يجب على مجلس الإدارة تعيين رئيس مجلس الأمناء من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين.
- 6.6 The Company cannot dismiss a member of the Board of Trustees without prior approval of the Central Bank. If any member of the Board of Trustees resigns, the Company must notify the Central Bank of such resignation within seven (7) business days, and appoint a replacement member of the Board of Trustees within a period not exceeding thirty (30) days from the date of resignation, taking into consideration Article (6.4).
- 6.6 لا يحق للشركة عزل أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء بدون الحصول على موافقة المصرف المركزي. وإذا استقال أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء، فيجب على الشركة إشعار المصرف المركزي بذلك خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ الاستقالة، وتعيين عضو بديل في مجلس الأمناء خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاستقالة مع مراعاة ما جاء في المادة (4.6).
- 6.7 The term of office for the members of Board of Trustees must be specified in an engagement letter, with a minimum period of three years, and may be renewed for a similar period upon the recommendation of the Board. In the case of the reappointment, the Company must notify the Central Bank.
- 7.6 يجب أن تحدد مدة عضوية أعضاء مجلس الأمناء في رسالة الارتباط على أن لا تقل مدة التعيين عن ثلاث سنوات، ويجوز أن تجدد لمدد مماثلة بتوصية من مجلس الإدارة. ويجب على الشركة إعلام المصرف المركزي في حال إعادة التعيين.
- 6.8 The Board of Trustees must hold regular meetings at least twice in a financial year. The Takaful Insurance Fund shall bear the cost of remuneration of the members of the Board of Trustees and the expenses of their meetings.
- 8.6 يجب على مجلس الأمناء عقد اجتماعات دورية وبمعدل مرتين بحد أدنى خلال السنة المالية. ويتحمل صندوق التأمين التكافلي مكافأة أعضاء مجلس الأمناء ومصروفات اجتماعاتهم.

- 6.9 The Company shall appoint the members of the Board of Trustees who represent Participants in accordance with provision (c) of Article (6.4), and ensure they fulfill the following eligibility criteria:
- 9.6 يجب على الشركة تعيين أعضاء في مجلس الأمناء يمثلون المشتركين وفق المذكور في (ج) من المادة (4.6) من هذا المعيار والحرص على توافقهم مع معايير الأهلية الآتية:
- A natural person who is a Participant or who represents a firm that is participating in the Fund. أ. يكون العضو شخصاً طبيعياً من المشتركين أو شخصاً طبيعياً يمثل شركته المشتركة في الصندوق.
 - A participant in the Takaful Insurance Fund for at least three (3) years. ب. يكون من المشتركين في الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
 - Not a shareholder in the Company, an employee of the Company or first-degree relatives to a member of the Board, a member of the ISSC or an employee of the Company. ج. أن لا يكون مساهماً أو موظفاً لدى الشركة أو لديه علاقة قرابة من الدرجة الأولى مع عضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة أو موظف في الشركة.
 - The two members representing the Participants must not hold policies of the same Takaful insurance classes. د. أن لا يكون العضوان الممثلان للمشاركين حاملين لوثائق من نفس فروع التأمين التكافلي.
- 6.10 The Central Bank may review Article (6.1) and require Companies to establish a Board of Trustees, as deemed appropriate.
- 10.6 للمصرف المركزي مراجعة المادة (1.6) من هذا المعيار وإلزام الشركات بإنشاء مجلس أمناء حسب ما يراه مناسباً.

Article (7)

Duties of the Board of Trustees of the Takaful Insurance Fund

- 7.1 The Board of Trustees are responsible for the following:
- Representing the Takaful Insurance Fund in entering into contracts with the Company. In the event that a Board of Trustees is not appointed, the Company must appoint a third party to represent the Fund for signing the main Wakala Contract between the Company and the Fund.

المادة (7)

مهام مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي

- 1.7 يتولى مجلس الأمناء المهام الآتية:

- تمثيل صندوق التأمين التكافلي في التعاقد مع الشركة، وفي حال لم يتم تعيين مجلس أمناء، فإنه يجب على الشركة تعيين طرف ثالث لتمثيل الصندوق في توقيع عقد الوكالة الرئيس بين الشركة والصندوق.

- ب. الموافقة على تحديث لائحة الصندوق بما لا يخالف الأنظمة والمعايير والقرارات السارية.
- ج. الموافقة على نموذج وثيقة عضوية الاشتراك بما لا يخالف الأنظمة والمعايير والقرارات السارية.
- د. تمثيل الصندوق خلال اجتماعات الجمعية العمومية لعرض وجهة نظر الصندوق في القضايا المعروضة دون حق التصويت في الاجتماعات.
- هـ. الاطلاع على دفاتر ومستندات صندوق التأمين التكافلي، حسب الحاجة.
- و. معاينة الحالات المقدمة من الشركة التي قد يكون لها أثر على مصلحة المستفيدين في الصندوق وتستوجب تلك الحالات قرار مجلس الأمناء.
- ز. الاجتماع مرتين سنوياً بحد أدنى وذلك لمناقشة أية أمور مهمة متعلقة بالصندوق والتي لها أثر على حقوق المشتركين والمستفيدين، ويكون تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء من خلال أمانة سر اللجنة.
- ح. إعداد تقرير سنوي يقدم للجمعية العمومية للشركة، تحت اسم "تقرير مجلس الأمناء السنوي"، ويجب أن ينص التقرير على مهام مجلس الأمناء والاجتماعات التي عقدها والأعمال التي قام بها خلال السنة المالية، بالإضافة إلى ما قد يحدده المصرف المركزي.
- ط. تولي أي مهام أخرى قد يسندھا المصرف المركزي.
- b. Provide approval to update the Fund Charter in a manner that does not violate applicable regulations, standards and resolutions.
- c. Approve the Participation Membership Policy template in a manner that does not violate the applicable regulations, standards and resolutions.
- d. Representing the Fund during General Assembly meetings, to present the Fund's perspective on issues presented without the right to vote in such meetings.
- e. Reviewing the internal records and documents of the Takaful Insurance Fund, as needed.
- f. Examining cases presented by the Company that may have an impact on the interest of the Beneficiaries in the Fund, and which require a decision by the Board of Trustees.
- g. Meeting at least twice a year to discuss important matters in respect of the Fund that have an impact on the rights of Participants and Beneficiaries. Board of Trustees meetings to be arranged by the secretariat of the ISSC.
- h. Preparing an annual report to be presented at the Company's general assembly, titled "Board of Trustees' Annual Report". The report shall state the mandates of the Board of Trustees, its meetings and activities conducted during the financial year, and other matters determined by the Central Bank.
- i. Undertake any other tasks that may be assigned by the Central Bank.

- 7.2 In the event that a Board of Trustees is not established in accordance with Article (6) of this Standard, the Board shall prudently manage conflict of interest between the Fund and the Company, and carry out duties (b) and (e) mentioned in this Article.
- 2.7 وفي حال عدم إنشاء مجلس الأمناء وفقاً للمادة (6) من هذا المعيار فإن على مجلس الإدارة أن يقوم بإدارة تعارض المصالح بين الصندوق والشركة بشكل حصيف، والقيام بالمهام (ب) و (هـ) المذكورة في هذه المادة.

Article (8)

Legal representation for the Takaful Insurance Fund

- 8.1 The Company is the exclusive legal representative of the Takaful Insurance Fund in its relations with third parties and before judicial authorities.

المادة (8)

التمثيل القانوني لصندوق التأمين التكافلي

- 1.8 تُعد الشركة الممثل القانوني الحصري لصندوق التأمين التكافلي في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية.

- 8.2 All lawsuits or legal claims related to rights or obligations arising from Takaful Insurance Policies shall be against the Company, unless otherwise specified by judicial authorities in the event of conflict of interest.

- 2.8 يجب أن تُوجَّه أي دعوى أو مطالبة قانونية متعلقة بحقوق أو التزامات ناشئة عن وثائق التأمين التكافلي ضد الشركة، ما لم تحدد الجهات القضائية خلاف ذلك في حال تعارض المصالح.

Article (9)

Terms and Conditions for the Takaful Insurance Fund

- 9.1 The Takaful Insurance Fund must act in accordance with what its Charter dictates, and its contractual relations with the Company are governed by terms and conditions that must be based on the Fund Charter in accordance with the applicable regulations, standards and resolutions.

المادة (9)

الشروط والأحكام الخاصة بصندوق التأمين التكافلي

- 1.9 يتصرف صندوق التأمين التكافلي وفق ما تمليه عليه لائحته، وتحكم علاقاته التعاقدية مع الشركة الشروط والأحكام التي يجب أن تستند إلى لائحة الصندوق، وبما يتوافق مع الأنظمة والمعايير والقرارات السارية.

- 9.2 In accordance with the contracts concluded between the Company and the Fund and the governing policies between the relevant parties, the Company acts on

- 2.9 وفقاً للعقود المبرمة بين الشركة والصندوق والوثائق الحاكمة بين الأطراف ذات الصلة، تتصرف الشركة نيابة عن الصندوق بإدارة

behalf of the Fund by managing and investing its assets, paying compensation and/or benefits to Beneficiaries from the Fund, and handling other obligations and procedures. The Company conducts business in accordance with applicable regulations, standards and resolutions. In all cases, the Company, in its capacity as the Fund's agent, shall be exclusively responsible before the participants and beneficiaries for the insurance and investment operations. Any breach of its obligations, as set out in the regulations and standards issued by the Central Bank, the Fund Charter, and the Takaful Insurance Policy, shall be considered a violation of the terms, conditions, and regulatory requirements

واستثمار موجوداته وصرف التعويضات و/أو المنافع للمستفيدين وغيرها من الالتزامات والإجراءات، وتسيير الشركة الأعمال بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير والقرارات السارية، وفي جميع الأحوال، تكون الشركة بصفتها وكيلًا عن الصندوق المسؤولة حصراً أمام المشتركين والمستفيدين عن العمليات التأمينية والاستثمارية. وأي إخلال بالتزاماتها التي تحددها الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي ولائحة الصندوق ووثيقة التأمين التكافلي، يعتبر مخالفة للشروط والأحكام والمتطلبات الرقابية.

9.3 Contractual terms and conditions referred to in the Fund Charter must stipulate the rights and obligations related to insurance and investment operations. Such contractual terms and conditions must include, but not limited to:

- Assigning the Company the responsibility for determining the conditions for participating in Takaful insurance.
- Assigning the Company the responsibility for determining an appropriate Contribution according to technical and actuarial basis.
- Authorizing the Company to deduct Wakala Fee and transferring such fee to its account in consideration for managing the Fund.
- Authorizing the Company to receive Contributions and deposit them into

3.9 يجب أن تنص الشروط والأحكام التعاقدية المذكورة في لائحة الصندوق على الحقوق والالتزامات الخاصة بالعمليات التأمينية والعمليات الاستثمارية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- أ. تحميل الشركة مسؤولية تحديد شروط الاشتراك في التأمين التكافلي.
- ب. تحميل الشركة مسؤولية تحديد الاشتراك المناسب وفق الأسس الفنية والإكتوارية.
- ج. تفويض الشركة باقتطاع أجرة الوكالة وتحويلها لحسابها نظير إدارة الصندوق.
- د. تفويض الشركة بتسلم الاشتراكات وإيداعها في حساباتها المخصصة حسب طبيعة المنتج.

- its designated accounts according to the nature of the product.
- e. Assigning the Company the responsibility for estimating allocations and technical provisions, and retaining them in the Fund. ه. تحميل الشركة مسؤولية تقدير المخصصات والاحتياطات الفنية والاحتفاظ بها في الصندوق.
 - f. Assigning the Company the responsibility for disbursement from the Fund to pay compensation and benefits to Beneficiaries or any other eligible parties. و. تحميل الشركة مسؤولية الصرف من الصندوق لدفع التعويضات والمنافع للمستفيدين أو أي أطراف أخرى مستحقة.
 - g. Paying expenses incurred by the Fund. ز. دفع المصروفات التي يتحملها الصندوق.
 - h. Authorizing the Company to enter into contracts with Re-takaful Insurance Companies or conventional reinsurance companies (as needed) on behalf of the Fund, paying Contribution that relates to Re-Takaful Insurance arrangements, and depositing any amounts to the Fund's account. ح. تفويض الشركة بالتعاقد مع شركات إعادة التأمين التكافلي أو التقليدي (حسب الحاجة) نيابة عن الصندوق، ودفع الاشتراك المتعلق بترتيبات إعادة التأمين التكافلي، وإيداع أي مبالغ متعلقة بترتيبات الإعادة إلى حساب الصندوق.
 - i. Assigning the Company the responsibility for distributing any insurance surplus to the Fund's Beneficiaries according to the approved policy in this regard. ط. تحميل الشركة مسؤولية توزيع الفائض التأميني على المستفيدين في الصندوق حسب السياسة المعتمدة في هذا الشأن.
 - j. Ensuring, in all cases, there is a segregation between the account of Takaful Insurance Fund and Participants' Investment Account in insurance of persons and fund accumulation. ي. التأكد في جميع الأحوال من الفصل بين حساب صندوق التأمين التكافلي وحساب الاستثمار الخاص بالمشاركين في التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال.
 - k. Assigning the Company the responsibility for all the tasks and duties that the Fund is required to conduct. ك. تحميل الشركة مسؤولية القيام بجميع المهام والواجبات المطلوبة من الصندوق.

Article (10)**Assignment of Accounts in Takaful Insurance****المادة (10)****نقل الحسابات في التأمين التكافلي**

- 10.1** The Fund Charter must stipulate that the Company managing the Fund may assign the management of the Fund to another alternative Company that will be the agent of the Fund. This also should allow assigning a specific account or accounts of the Takaful Insurance Fund, including its assets, liabilities, and Beneficiaries, to another Takaful Insurance Fund. In all cases, prior approval of the Central Bank and the HSA must be obtained in this regard.
- 1.10** يجب أن تنص لائحة الصندوق على أنه يجوز للشركة التي تدير الصندوق التنازل عن تسيير الصندوق لصالح شركة أخرى بديلة والتي ستصبح وكيلاً للصندوق. ويتضمن ذلك نقل حساب أو حسابات محددة لصندوق التأمين التكافلي بما في ذلك موجوداتها ومطلوباتها والمستفيدين منها لصالح صندوق تأمين تكافلي آخر. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ موافقة المصرف المركزي والهيئة في هذا الخصوص.
- 10.2** The assignment of an account or accounts of the Takaful Insurance Fund must not against the interest of the Beneficiaries. The Fund or Company to which the account or accounts will be assigned must be in compliance with the regulations, standards and resolutions issued by the Central Bank, the HSA and the other relevant authorities.
- 2.10** يجب أن لا يضر نقل حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي بمصلحة المستفيدين وأن يكون الصندوق أو الشركة التي سيتم نقل الحساب أو الحسابات إليها متوافقة مع الأنظمة والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة.
- 10.3** The Fund Charter must stipulate that Beneficiaries have the right to object in the event that the account or accounts of the Takaful Insurance Fund are transferred to another Company, in accordance with the applicable laws, regulations, and standards.
- 3.10** يجب أن تنص لائحة الصندوق على منح المستفيدين حق الاعتراض في حالة نقل حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي إلى شركة أخرى، وذلك وفق القوانين والأنظمة والمعايير المعمول بها.
- 10.4** All parties must preserve the rights of the Fund and Participants in Participants' Investment Account at all times in accordance with this Standard, and other relevant regulations, standards and resolutions.
- 4.10** يجب على جميع الأطراف حفظ حقوق الصندوق وحقوق المشتركين في حساب الاستثمار الخاص بالمشتركين في جميع الأوقات وفق هذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة.

- 10.5 In case of assigning an account or accounts of the Takaful Insurance Fund to another Company, it must ensure there is in place a process to perform a separate solvency calculation for the Fund.
- 5.10 في حالة نقل حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي إلى شركة أخرى، يجب التأكد من وجود ترتيب لحساب الملاءة المالية للصندوق بشكل منفصل.

Article (11)
Interpretation of Standard

The Regulatory Development Department of the Central Bank shall be the reference for interpretation of the provisions of this Standard.

المادة (11)
تفسير المعيار

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.

Article (12)
Compliance with the Standard

- 12.1 The Company must establish a plan to comply with this Standard within one hundred and eighty (180) days from the date of its issuance. The plan must be submitted to the Central Bank for approval.

المادة (12)
الامتثال لمتطلبات المعيار

- 1.12 يجب أن تضع الشركة خطة للتوافق مع هذا المعيار خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين (180) يوماً من إصداره وترسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.

- 12.2 The Company must comply fully with the requirements of this Standard within one year from the date of its issuance.

- 2.12 يجب على الشركة الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
Khaled Mohamed Balama
Governor of the Central Bank of the UAE